

Test Tema 9 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Conforme al artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

- a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de dos meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
- b) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
- c) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
- d) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de seis meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2. ¿Cuándo puede la Administración autora de un acto impugnarlo ante el orden contencioso administrativo?

- a) Siempre puede impugnarlo
- b) Cuando el acto sea perjudicial para el interesado
- c) Cuando lo haya declarado lesivo para el interés público
- d) Nunca puede impugnarlo

3. Según lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo:

- a) Son actos firmes contra los que no cabe procedimientos de revisión alguno.
- b) Podrán ser revisados como actos nulos.
- c) Podrán ser revisados como actos nulos o anulables.
- d) Pueden ser revocados, si así lo solicitan los interesados.

4. ¿Cuál es el límite económico para que el proceso Contencioso-Administrativo se pueda tramitar por el procedimiento abreviado?

- a) 10.000 euros
- b) 30.000 euros
- c) 50.000 euros
- d) 100.000 euros

5. El recurso de alzada puede interponerse:

- a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna en todo caso.
- b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
- c) Ante el órgano competente para resolverlo en todo caso.
- d) Ante el Defensor del Pueblo.

6. Si el procedimiento de revisión de actos administrativos se hubiera iniciado a solicitud del interesado, ¿en qué plazo se puede entender desestimado por silencio administrativo?

- a) En el plazo de un mes
- b) En el plazo de seis meses
- c) En el plazo de un año
- d) Todas las anteriores son falsas porque el silencio administrativo es positivo

7. ¿Cuál de los siguientes acuerdos o resoluciones NO ponen fin a la vía administrativa?

- a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento
- b) Las resoluciones del recurso de alzada
- c) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario
- d) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive

8. Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas:

- a) Los dictados por órgano competente por razón de la materia o del territorio.
- b) Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- c) Los que sean constitutivos de infracción administrativa.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Cuando un órgano administrativo dicta un acto sobre una materia en la que es manifiestamente incompetente:

- a) La Administración deberá declarar la nulidad del acto, previa consulta al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, toda vez que el acto administrativo sea firme
- b) La Administración deberá declarar la nulidad del acto, previa consulta al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
- c) La Administración podrá impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo tal acto, toda vez que sea favorable para los interesados y previa declaración de lesividad
- d) La Administración podrá impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo tal acto, toda vez que sea favorable para los interesados

10. El error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente:

- a) Impedirá su tramitación.
- b) Deberá ser subsanado.
- c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.
- d) Siempre es necesaria su correcta calificación.

11. ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos ponen fin a la vía administrativa?

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico.
- c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- d) Todos los anteriores.

12. No es una causa de inadmisión de un recurso administrativo:

- a) Carecer de legitimación el recurrente
- b) Tratarse de un acto no susceptible de recurso
- c) La ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente
- d) Todas ellas son causas de inadmisión de un recurso administrativo

13. Ante un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, pero aún NO es firme en esta, puede interponerse:

- a) Recurso extraordinario de revisión, exclusivamente
- b) Recurso potestativo de reposición o recurso extraordinario de revisión
- c) Recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo
- d) Recurso contencioso-administrativo, exclusivamente

14. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son actos administrativos anulables:

- a) Los que tengan un contenido imposible, entre otros
- b) Los que incurran en infracción del ordenamiento jurídico
- c) Los que incurran en defecto de forma, en cualquier caso
- d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

15. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

- a) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada.
- b) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde el día de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
- c) En caso de silencio administrativo, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de seis meses contados a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
- d) En caso de silencio administrativo, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de seis meses desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

16. Para la representación y defensa de las partes ante órganos unipersonales del orden contencioso administrativo se requiere:

- a) Abogado y Procurador
- b) Únicamente Procurador
- c) Si se da la representación a un Abogado, éste asume las funciones de representación y defensa
- d) No se requiere ni Abogado ni Procurador

17. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición establecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de:

- a) Un mes.
- b) Tres meses.
- c) Quince días.
- d) Veinte días naturales.

18. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario
- b) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario
- c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo
- d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada

19. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es causa de inadmisión de recurso administrativo:

- a) Haber transcurrido el plazo para la interposición el recurso.
- b) Fundamentar el recurso en un acto anulable.
- c) Carecer de legitimación el recurrente.
- d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

20. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso contencioso administrativo contra un acto expreso que ponga fin a la vía administrativa?

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Seis meses
- d) Todas las anteriores son falsas

21. Si un ciudadano interpone un recurso de alzada contra un acto dictado por delegación, ¿qué órgano debe resolver este recurso?

- a) No cabe este tipo de recurso administrativo contra los actos dictados por delegación
- b) El órgano superior jerárquico del órgano que dictó por delegación el acto recurrido
- c) El órgano superior jerárquico del órgano que delegó la competencia para dictar el acto recurrido
- d) Las respuestas b y c son correctas

22. Contra la resolución de un recurso de alzada:

- a) No cabe interponer ningún tipo de recurso
- b) Puede interponerse el recurso de reposición como paso previo a la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
- c) Puede interponerse el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1
- d) Puede interponerse un nuevo recurso de alzada si el acto no fuera expreso

23. La declaración de lesividad por la Administración de un acto anulable:

- a) Implicará su nulidad automática
- b) Permitirá retrotraer el acto al inicio del procedimiento
- c) Permitirá impugnar el acto favorable ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo
- d) Es susceptible de recurso administrativo

24. ¿Qué recurso procede contra las disposiciones de carácter general?

- a) Alzada
- b) Reposición
- c) Revisión
- d) Ninguno de los anteriores

25. Las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento administrativo, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, NO suspenderán la tramitación del mismo, salvo:

- a) La abstención
- b) La prescripción del plazo
- c) La recusación
- d) El cese o la renuncia del instructor

26. Sobre el recurso de reposición:

- a) Cabe interponerlo ante los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
- b) Es obligatorio interponerlo antes de impugnar un acto administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
- c) Ha desaparecido en la Ley 39/2015
- d) El órgano competente para resolverlo es el superior jerárquico al que dictó el acto administrativo a recurrir

27. Cabe recurso de alzada contra:

- a) Las disposiciones administrativas de carácter general
- b) Los actos que agoten la vía administrativa
- c) Todos los actos administrativos
- d) Las resoluciones y actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativas

28. Señale la afirmación correcta en relación con los recursos administrativos:

- a) El recurso de alzada sólo puede interponerse frente a actos expresos.
- b) Transcurrido el plazo del que dispone la Administración para resolver, sin que haya resuelto, el recurso se entenderá estimado por silencio administrativo.
- c) Transcurrido el plazo para interponer un recurso, sin que éste se haya interpuesto, el acto deviene firme.
- d) El recurso extraordinario de revisión se interpone frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa.

29. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición será de:

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Tres meses
- d) Seis meses

30. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:

- a) Solo en los procedimientos iniciados de oficio
- b) Solo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado
- c) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación
- d) Solo cuando la regulación del procedimiento específico así lo contemple

31. ¿Cuál es el plazo general para practicar la prueba en el Procedimiento Contencioso Administrativo?

- a) Diez días
- b) Quince días
- c) Treinta días
- d) Dos meses

32. Son actos nulos de pleno derecho:

- a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
- b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
- c) El defecto de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados
- d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido

33. El órgano al que corresponda conocer del recurso extraordinario de revisión deberá pronunciarse sobre:

- a) La procedencia del recurso, únicamente
- b) El fondo de la cuestión, únicamente
- c) Si queda expedita la vía judicial
- d) La procedencia del recurso, así como sobre el fondo de la cuestión

34. La revocación por la Administración de un acto administrativo de gravamen o desfavorable:

- a) Ha de efectuarse a instancia de los particulares
- b) Está prohibida
- c) Se puede efectuar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico
- d) Requiere previo dictamen del Consejo de Estado

35. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin que recaiga resolución, éste se entenderá...

- a) Desestimado
- b) Estimado
- c) Inadmitido
- d) Admitido

36. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula en su artículo 106 la revisión de disposiciones y actos nulos. indica la respuesta correcta de conformidad con dicho artículo:

- a) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
- b) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.
- c) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
- d) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de cinco meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.

37. Contra un acto firme en vía administrativa:

- a) No se puede recurrir por haber adquirido firmeza.
- b) Puede interponerse el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto.
- c) Se puede interponer recurso extraordinario de revisión por las causas tasadas en la ley.
- d) Únicamente se puede recurrir en vía judicial, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

38. ¿En dónde se regula el recurso contencioso administrativo?

- a) En la Ley 29/1998
- b) En la Ley 30/1998
- c) En la Ley 39/2015
- d) En la Ley 40/2015

39. Un acto es firme en vía administrativa cuando:

- a) Es dictado por un órgano sin superior jerárquico
- b) Agota la vía administrativa
- c) Transcurre su periodo de recurso sin que este tenga lugar
- d) Todas las anteriores son correctas

40. Indique cual es la opción INCORRECTA en relación con el recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso
- b) Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
- c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
- d) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso

41. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.
- b) Contra los actos de trámite no cabrá, en ningún caso, recurso en vía administrativa.
- c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa.
- d) En vía administrativa caben los recursos de reposición, alzada y contencioso-administrativo.

42. Señale la opción correcta respecto de los actos emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares:

- a) Nunca pueden ser recurridos
- b) Ponen fin a la vía administrativa
- c) Contra ellos procede el recurso de alzada
- d) Ni de los Ministros, ni los Secretarios de Estado emanan actos administrativos

43. La declaración de lesividad de los actos anulables:

- a) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo
- b) No es necesaria para impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados
- c) Se adoptará en todo caso por el Consejo de Estado
- d) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicha entidad

44. ¿Cuál de los siguientes actos administrativos son anulables?

- a) Los que tengan un contenido imposible
- b) Los que incurran en desviación de poder
- c) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia
- d) Los que lesiones derechos susceptibles de amparo constitucional

45. El recurso extraordinario de revisión:

- a) Nunca procede contra actos firmes en vía administrativa.
- b) Se interpondrá, en cualquier caso, dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- c) Procede contra actos firmes cuando concurren una serie de circunstancias previstas en la Ley 39/2015.
- d) Nunca puede ser inadmitido

46. Las Administraciones Públicas NO podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados:

- a) Los errores materiales
- b) Los errores aritméticos
- c) Los errores de hecho
- d) Los defectos del procedimiento

47. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- c) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- d) Todas son correctas.

48. ¿En qué plazo podrán las Administraciones Públicas declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa cuando sean nulos de pleno derecho?

- a) En el plazo de un mes
- b) En el plazo de un año
- c) En el plazo de cuatro años
- d) En cualquier momento

49. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los actos administrativos dictados por órganos que carezcan de superior jerárquico podrán recurrirse a través de:

- a) El recurso potestativo de reposición, únicamente.
- b) El recurso de alzada.
- c) El recurso contencioso-administrativo, únicamente.
- d) El recurso potestativo de reposición y, en su caso, por el recurso contencioso-administrativo.

50. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de:

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Tres meses
- d) Seis meses

51. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto solo podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
- b) La interposición de cualquier recurso suspende inmediatamente el acto impugnado.
- c) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
- d) Será causa de inadmisión del recurso el error o la ausencia de su calificación.

52. ¿En qué condiciones podrán las resoluciones administrativas vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general?

- a) Cuando estén dictadas por el Consejo de Ministros
- b) Cuando estén dictadas por un órgano de categoría superior al que dictó la disposición general
- c) Cuando sean la resolución de un acto que sea favorable para el ciudadano
- d) No podrán en ningún caso

53. ¿Cómo se entiende efectuado el emplazamiento de la Administración en el Procedimiento Contencioso Administrativo?

- a) Por el recurso del interesado
- b) Por la propia notificación
- c) Por el traslado de la demanda
- d) Por la reclamación del expediente

54. Los actos nulos de pleno derecho:

- a) Son los que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- b) Son los que se han dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.
- c) Son los que lesionen cualquier derecho.
- d) Son aquellos que las Administraciones Públicas así lo consideren.

55. El plazo para la interposición del recurso de alzada será:

- a) De un mes si el acto fuera presunto
- b) De un mes si el acto fuera expreso
- c) De un mes en cualquier caso
- d) No existe un plazo máximo para la interposición de un recurso de alzada

56. Puede interponerse un recurso extraordinario de revisión:

- a) Ante actos firmes en la vía administrativa cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente
- b) Ante actos firmes en la vía administrativa cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución
- c) Ante actos firmes en la vía administrativa cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme
- d) Todas las anteriores son ciertas

57. En el Procedimiento Contencioso-Administrativo, ¿Cuál es el plazo para dictar la sentencia, una vez que el pleito ha sido declarado concluso?

- a) Cinco días
- b) Diez días
- c) Quince días
- d) Veinte días

58. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acto administrativo es correcta?

- a) El acto administrativo carece de eficacia hasta que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, independientemente de su contenido.
- b) Los actos administrativos no requieren motivación, salvo en los casos que impliquen una resolución favorable.
- c) Los actos administrativos deben ser dictados por el órgano competente, con forma determinada y con contenido ajustado al ordenamiento jurídico.
- d) No existen diferentes clases de actos administrativos en función de su contenido o efectos, todos se consideran actos simples.

59. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para que los actos favorables al interesado puedan tener eficacia retroactiva?

- a) Que se trate de un procedimiento de responsabilidad patrimonial
- b) Que se trate de un procedimiento sancionador
- c) Que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto
- d) Todas las anteriores son ciertas

60. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no son actos de las Administraciones Públicas nulos de pleno derecho:

- a) Los que lesionan derecho susceptible de amparo constitucional.
- b) Los que tengan un contenido imposible.
- c) Los que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, incluso desviación de poder.
- d) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

61. De los siguientes, ¿cuáles NO son actos administrativos nulos?

- a) Una resolución administrativa que vulnera una disposición reglamentaria
- b) Un contrato celebrado por un poder adjudicador con un adjudicatario sin clasificación, cuando esta proceda
- c) Un acto que constituya discriminación por razón de sexo
- d) Un acto realizado fuera de plazo

62. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será:

- a) Tres meses
- b) Dos meses
- c) Un mes
- d) Seis meses

63. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, contra la resolución de un recurso de alzada:

- a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) Cabe interponer tanto el recurso extraordinario de revisión como recurso de reposición.
- c) Cabe interponer nuevamente recurso de alzada, así como el extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Todas son incorrectas.

64. Según la Ley 39/2015, la resolución de un recurso será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente...

- a) Pudiéndose agravar su situación inicial
- b) Pudiéndose agravar su situación inicial tan sólo excepcionalmente
- c) No pudiéndose agravar su situación inicial en general
- d) No pudiéndose agravar su situación inicial en ningún caso